DROIT D'HÉRITAGE ET DROIT COUTUMIER

Première intervention. Le droit coutumier successoral

Rencontre de la commission Justice et Paix de la paroisse, en prélude à la Journée nationale de la paix.
Intervenant, M. Misserebe Djouka Émile. Durée indicative, quinze à vingt minutes.

Cher Père curé,
Cher Père vicaire,
Chers paroissiens, bonsoir.

En prélude à la Journée nationale de la paix, que notre pays célèbre chaque 15 novembre depuis son institution en 1996, la commission Justice et Paix de notre paroisse a bien voulu initier cette rencontre pour nous informer sur un sujet très important, qui peut parfois être source de tensions, de conflits et de divisions dans nos familles.

Notre Père curé disait un jour que *« nous demandons toujours la paix dans le monde et la paix pour notre pays, mais cette paix doit d'abord commencer et prendre naissance au sein même de nos familles »*. Je pense qu'il a raison de le dire ainsi, car c'est la réunion de nos différentes familles qui forme la population ivoirienne. S'il y a la paix dans nos familles, assurément, il y aura la paix dans le pays. Et l'un des sujets qui peuvent mettre à mal cette paix, c'est la question des successions, la question de l'héritage dans nos familles. C'est de ce sujet que nous allons parler ce soir.

Le nom même de la commission qui nous réunit dit le lien entre les deux. Le prophète Isaïe l'annonçait déjà, *« L'œuvre de la justice sera la paix »* (Isaïe 32, 17). Et le pape saint Paul VI, dans son message pour la Journée mondiale de la paix de 1972, en a tiré une formule que je vous invite à garder dans le cœur, *« Si tu veux la paix, agis pour la Justice »*. Parler de justice dans les héritages, c'est donc travailler pour la paix.

Beaucoup d'entre nous ont déjà vécu, ou entendu raconter, la manière dont s'est déroulée la succession d'un défunt qui laissait derrière lui une épouse, des enfants, une maison, une plantation, un terrain ou d'autres biens. Parfois, tout s'est bien passé. Trop souvent, hélas, la famille en est sortie divisée, et des frères ne se parlent plus depuis des années.

Mais avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez qui se tient devant vous. Je m'appelle Misserebe Djouka Émile. Je suis juriste et Dieu m'a fait la grâce d'être aujourd'hui élève magistrat. Je suis également lecteur dans notre paroisse. Je suis accompagné de mon ami Trebissou Calo, lui aussi catholique et élève magistrat.

Le sujet qui nous a été confié s'intitule « Droit d'héritage et droit coutumier ». Pour respecter l'ordre de l'histoire, nous allons l'inverser. Nous parlerons d'abord du droit coutumier, qui est venu en premier, avant de parler du droit d'héritage tel que la loi l'organise aujourd'hui. Notre chemin passera par trois questions. Comment la coutume règle-t-elle les successions ? Que dit la loi aujourd'hui ? Comment le chrétien catholique doit-il regarder et gérer les questions d'héritage ?

Voilà le chemin que nous allons emprunter et sur lequel nous voulons vous emmener avec nous. Bien sûr, nous ne pourrons pas aborder tous les aspects du sujet ce soir, mais nous essaierons d'être le plus concrets possible, et nous garderons du temps, à la fin, pour répondre à vos questions.

I. LE DROIT COUTUMIER

1. Qu'est-ce que le droit coutumier ?

Le droit coutumier, c'est l'ensemble des règles non écrites, nées de pratiques répétées pendant des générations, qui organisent la manière de vivre d'une communauté et qui déterminent son organisation politique, sociale et même religieuse. Deux choses font une coutume. Il faut d'abord un usage, c'est-à-dire une manière de faire que l'on suit toujours de la même façon depuis longtemps. Il faut ensuite que tout le monde soit convaincu que l'on est obligé de la suivre, que c'est la règle. Parmi ces règles se trouve la question de la succession.

Pour comprendre ces règles, il faut nous situer avant la colonisation. Il n'y avait alors ni loi écrite, ni Assemblée nationale, ni députés. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de loi écrite que les gens ne vivaient pas. Nos grands-parents vivaient, ils se nourrissaient, ils se mariaient, ils avaient des enfants, ils possédaient des biens et, bien sûr, ils mouraient. Quand ils mouraient, quelqu'un prenait leur héritage. La manière dont tout cela se faisait, c'est ce qu'on appelle le droit coutumier, et, dans notre cas précisément, le droit coutumier successoral. Ces règles se transmettaient de bouche à oreille, par les anciens, au cours des palabres et des conseils de famille.

La colonisation n'a pas fait disparaître ces règles. L'administration française a laissé vivre côte à côte deux droits. Les quelques personnes qui avaient la citoyenneté française relevaient du Code civil français, tandis que l'immense majorité de nos ancêtres, que l'on appelait alors les « indigènes », restaient soumis à leurs coutumes pour le mariage, la famille et les successions. Leurs litiges étaient jugés par des tribunaux où siégeaient des chefs ou des notables. L'administration a même essayé de mettre ces coutumes par écrit, et des *Coutumiers juridiques de l'Afrique occidentale française* ont été publiés en 1939. Mais nos coutumes étaient trop nombreuses et trop différentes pour être réunies en un seul droit. C'est pourquoi, au moment de l'indépendance, la coutume gouvernait encore les successions de la plupart des Ivoiriens.

2. Les deux principes du droit coutumier successoral

Avant la colonisation et jusqu'aux indépendances, les règles concernant les successions existaient donc, et elles reposaient sur deux grands principes, celui de la succession aux fonctions et celui de la désignation d'un héritier unique.

a) Le principe de la succession aux fonctions

Dans nos sociétés traditionnelles, hériter, ce n'était pas seulement recevoir des biens. C'était prendre la place du défunt. La succession était la transmission à **une** personne vivante de l'ensemble des charges et des droits exercés par le défunt, son rang dans la famille, parfois sa fonction de chef de famille ou de chef de village, ses devoirs envers les vivants et envers les

ancêtres, et, en même temps, de l'ensemble des biens qu'il détenait. Ce sont donc tous les biens de la famille du défunt qui étaient transmis à l'héritier unique.

Mais, et c'est très important, cette personne désignée comme héritier n'était pas considérée comme le propriétaire des biens. Elle en était seulement le gardien, l'administrateur. Les biens appartenaient au lignage, c'est-à-dire à toute la famille descendant d'un même ancêtre, et l'héritier devait uniquement les gérer, pour le compte de tous. Une étude menée en 2022 auprès des Agni d'Aboisso rapporte ces paroles d'un notable de la chefferie, que je vous cite telles quelles, *« Le neveu prend les biens, il les garde, mais il ne doit pas faire tout ce qu'il veut car c'est le bien de toute la famille. Il le gère pour que tout le monde en profite. »*

b) Le principe de l'héritier unique

Le second principe est celui de l'héritier unique. Dans nos sociétés traditionnelles, quand une personne décédait, on ne partageait pas. On désignait **une seule** personne comme héritier. Cette désignation revenait le plus souvent au conseil de famille, réuni par les anciens après les funérailles, selon des règles propres à chaque peuple.

Et cet héritier est très rarement un descendant du défunt, c'est-à-dire qu'il est très rarement un enfant ou un petit-enfant du défunt. Comment cela se faisait-il ? Pour le comprendre, il faut savoir que nos sociétés traditionnelles sont organisées selon deux grands systèmes de parenté, le système patrilinéaire et le système matrilinéaire.

3. Les deux systèmes de parenté

Le système patrilinéaire est un système d'organisation de la société dans lequel l'appartenance à la famille et l'héritage passent exclusivement, ou du moins généralement, par la ligne masculine, par la lignée du père. C'est donc dans la famille du père que l'on désigne l'héritier. Dans les sociétés patrilinéaires, ce sont généralement les frères du défunt qui occupent le premier rang des héritiers, souvent du plus âgé au plus jeune, et ce n'est qu'après eux que l'héritage revient, dans bien des cas, au fils aîné. On rencontre ce système notamment chez de nombreux peuples du groupe krou, comme les Bété, les Dida ou les Wè, et du groupe mandé, comme les Malinké, les Dan ou les Gouro.

Le système matrilinéaire, de l'autre côté, fait passer l'appartenance à la famille et la transmission de l'héritage par la ligne des femmes. L'enfant appartient à la famille de sa mère, et non à celle de son père. L'héritier est donc choisi parmi les parents du défunt qui sont nés de la même mère que lui. Ce sont d'abord ses frères utérins, puis, quand cette génération s'épuise, ses neveux, c'est-à-dire les fils de ses sœurs, en commençant le plus souvent par le fils de la sœur aînée. On rencontre ce système chez les peuples akan, comme les Baoulé, les Agni, les Abron ou les Nzima, et chez une grande partie des Sénoufo, notamment dans la région de Korhogo.

Pourquoi le neveu ? Les anciens donnent une explication très simple. On sait toujours avec certitude qui est la mère d'un enfant, alors que la paternité, disent-ils, n'est qu'une supposition. Le fils de ma sœur est donc, à coup sûr, de mon sang. Un notable agni le résume ainsi, *« nous héritons du côté de maman car le lien de sang maternel est indiscutable »*. Il faut d'ailleurs comprendre que ce système a sa cohérence. Les enfants n'héritent pas de leur père, mais ils ont

vocation à hériter, à leur tour, de leur oncle maternel. Chacun reçoit de la famille de sa mère ce qu'il ne reçoit pas de celle de son père.

4. La place de la veuve et des enfants

Dans l'un comme dans l'autre système, on voit que, si c'est le mari qui décède, la veuve et les enfants sont écartés de la succession et se retrouvent à la merci de l'héritier désigné. La veuve, qui n'appartient pas au lignage de son mari, n'hérite pas de lui. Dans certaines traditions, on considérait même qu'elle restait attachée à la famille du défunt, et elle pouvait être donnée en mariage à l'un de ses frères. C'est ce qu'on appelle le lévirat. À cela s'ajoutaient parfois des rites de veuvage longs et éprouvants, et même des soupçons injustes sur la cause du décès de son mari.

C'est donc l'héritier qui doit **normalement** s'occuper des dépenses de la famille du défunt. Si le défunt payait un loyer, c'est la personne désignée comme héritier qui doit désormais le payer. Si le défunt avait des enfants, c'est l'héritier qui doit payer leur scolarité, les soigner, les nourrir. En un mot, il doit s'occuper des enfants comme leur père l'aurait fait. C'est **en principe** ce que faisait, et ce que doit faire, l'héritier.

Il faut le reconnaître avec honnêteté, ce système avait sa sagesse. Il garantissait que personne ne restait seul, que l'orphelin était pris en charge par la grande famille et que la terre des ancêtres n'était ni vendue ni dispersée. Et cette manière de gérer les successions existe encore aujourd'hui dans beaucoup de familles, malgré la modernité et malgré la loi.

5. Quand la règle n'est plus respectée

Si l'on suivait ce principe et cette manière de faire, les choses devraient être simples, sans conflit et sans problème. Mais non, la réalité est tout autre. Quand une personne décède, les gens se disputent, ils courent. *« Celui-ci dit c'est moi qui dois prendre l'héritage, celui-là dit non, c'est moi. »* Et lorsqu'on a finalement désigné celui à qui doit revenir la succession, il arrive trop souvent que cette personne disparaisse. Ce pour quoi elle a reçu l'héritage, elle ne le fait pas. Elle ne passe plus saluer la veuve et ses enfants. Ce qu'ils vont manger, si les enfants vont aller à l'école, cela ne l'intéresse plus. Elle se comporte comme si elle était propriétaire des biens du défunt alors que, rappelez-vous, nous avons dit qu'elle n'en était que l'administrateur, et qu'elle héritait non seulement des droits et des biens du défunt, mais aussi de ses charges. Elle a abandonné les charges et elle a gardé les biens et les droits.

Pourquoi ces dérives se sont-elles multipliées ? Parce que notre société a changé. Autrefois, les biens étaient surtout la terre du lignage, cultivée pour nourrir le groupe. Aujourd'hui, un homme peut avoir construit sa maison en ville avec son salaire, ouvert un compte en banque, créé une plantation de cacao ou d'hévéa avec le travail de son épouse et de ses enfants. Ces biens ne viennent pas des ancêtres. Ils sont le fruit du travail du couple. Les remettre à un oncle ou à un neveu au nom de la coutume, c'est priver ceux qui ont réellement partagé la vie et l'effort du défunt.

À travers ces situations, on voit que, bien souvent, quand le père de famille décède, ses biens profitent davantage à ses frères, à ses sœurs ou à ses neveux qu'à son épouse, à ses enfants et à ses petits-enfants, qui sont pourtant ses descendants directs. Cette situation fait naître de

nombreux conflits dans les familles. La veuve, surtout si elle n'est pas originaire du village, peut être chassée de la maison de son mari, elle et ses enfants. Ils n'ont plus rien. Ces conflits durent parfois des années, et l'étude menée à Aboisso montre même que des héritiers finissent par renoncer à leurs droits par peur des malédictions et des accusations de sorcellerie. Tout cela trouble la paix au sein des familles, et, de proche en proche, au niveau de la nation tout entière.

6. Vers la loi

Il fallait donc trouver des solutions pour maintenir l'unité dans les familles et dans la nation. Après l'indépendance, le législateur ivoirien a voulu que tout le monde soit logé à la même enseigne et que tous les Ivoiriens, d'où qu'ils viennent, soient soumis à un même régime de succession, qui protège d'abord la famille restreinte. Le 7 octobre 1964, plusieurs lois ont été adoptées sur le nom, l'état civil, le mariage, la filiation et les successions. L'une d'elles déclarait qu'à compter de leur entrée en vigueur, *« les lois, les règlements et les coutumes antérieurement applicables cesseront d'avoir effet »* dans ces matières.

Depuis ce jour, la coutume n'a plus de valeur juridique en matière de succession. Elle continue d'exister dans les pratiques, et c'est bien là que naissent les conflits, mais elle ne peut plus être imposée contre la loi. Avec ces lois, l'héritage ne passe plus directement à la famille élargie. Il reste d'abord dans la famille restreinte, celle du papa, de la maman et des enfants. Ce n'est qu'en l'absence de ceux-ci que l'on se tourne vers la famille élargie. Il a pourtant fallu attendre une nouvelle loi, en 2019, pour que la veuve ou le veuf reçoive enfin une véritable part de l'héritage.

Et donc, pour vous expliquer ce que dit la loi aujourd'hui et comment se font les successions, je laisse la parole à mon ami Trebissou Calo.

Sources citées

Décret n°96-205 du 7 mars 1996 instituant la Journée nationale de la paix, célébrée le 15 novembre.

Isaïe 32, 17, dans la traduction officielle liturgique (AELF).

Saint Paul VI, Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix du 1er janvier 1972, « Si tu veux la paix, agis pour la Justice ».

Loi n°64-381 du 7 octobre 1964 relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par les lois sur le nom, l'état civil, le mariage, le divorce et la séparation de corps, la paternité et la filiation, l'adoption, les successions, les donations entre vifs et les testaments, article 1er.

N'CHOT Apo Julie, « Stratégies de gestion des conflits de successions à Aboisso (Côte d'Ivoire) », International Journal of Modern Engineering Research, vol. 12, n°10, octobre 2022.